鹤城城北龙泉雅苑44栋二单元103室阳光棚“8•17”一般高处坠落事故调查报告

鹤城城北龙泉雅苑44栋二单元103室阳光棚

“8•17”一般高处坠落事故调查组

2025年12月

目　录

一、事故基本情况……2

（一）涉事工程基本情况……2

（二）事故相关单位和人员概况……4

（三）事故发生经过 ……4

（四）事故现场情况……5

（五）事故应急救援处置和善后处理情况……7

（六）人员伤亡和财产情况情况……8

二、地方政府及行业主管部门履职情况……8

三、事故原因分析……13

（一）直接原因……13

（二）间接原因……13

四、有关单位（个人）存在的主要问题……15

（一）事故发生单位（个人）……15

（二）事故相关单位……16

（三）属地街道和有关部门……17

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议……19

（一）建议不予追究人员 ……19

（二）涉及事故的有关单位的处理议……19

（三）对有关公职人员的处理建议……19

（四）其他处理建议……21

六、事故主要教训……21

七、事故防范和整改措施建议……22

八、附件……25

鹤城城北龙泉雅苑44栋二单元103室阳光棚“8•17”一般高处坠落事故调查报告

2025年8月17日11时30分左右，龙泉雅苑44栋二单元103室在安装阳光棚时，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，区委、区政府主要领导高度重视，要求辖区全力做好事故善后工作，迅速查明事故原因，维护社会稳定，防止类似事故再次发生。市应安办对该起事故实行挂牌督办。

依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《湖南省生产安全事故调查处理办法》（湘政发〔2022〕9号）等法律法规相关规定，经区人民政府授权，成立由区委常委、常务副区长任组长，区政协副主席、区应急管理局局长任常务副组长，区住建局、区应急管理局有关领导任副组长，区应急管理局、区住建局、区总工会、鹤城公安分局等部门和城北街道办事处有关同志为成员，组成鹤城城北龙泉雅苑44栋二单元103室阳光棚“8•17”一般高处坠落事故调查组，全面负责事故调查工作。同时，区纪委监委成立了追责问责调查组，同步开展工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，按照事故调查“四不放过”规定要求，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、询问谈话、综合分析等，查明了事故发生原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故

的性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故暴露出的问题，总结分析了事故教训，提出了防范整改的措施建议。

经事故调查组认定，**鹤城城北龙泉雅苑44栋二单元103室阳光棚“8•17”一般高处坠落事故是一起业主违法搭建阳光棚、承包人安全管理和安全防护措施不到位、涉事工人违章作业、物业公司履责不到位、监管部门违法乱建整治不力造成的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）涉事工程基本情况

涉事工程为怀化市鹤城区武陵路龙泉雅苑小区44栋2单元103房室外阳光棚建设安装工程（见图1）。该房屋登记业主为丁**、杨**（两人系母子关系），户主为杨**（系杨**父亲），业主于2025年5月份通过二手房中介机构按揭购买了该房产，房屋建筑面积143.89平方米，产权不包含室外花园面积。目前房屋为毛坯，尚未装修入住。



图1

2025年7月28日，杨**找到从事门窗销售的丁**（与杨**是同学），商谈建造阳光棚事宜。最终双方经电话和微信联系商定，由丁**以“包工包料”的方式，为杨**在龙泉雅苑小区44栋2单元103房的室外花园空地上建设安装阳光棚[1]，内容包含安装铝合金框架、顶棚玻璃、做防水等，工程总价为人民币31800元，未签订书面合同。当天杨**通过支付宝向丁**支付了10000元预付款。

丁**承包涉事工程后，因对阳光棚设计、安装等方面不熟悉，经朋友介绍找到从事门窗安装业务的向*，将龙泉雅苑小区44栋2单元103房室外阳光棚的安装施工劳务承包给向*，双方口头商定，材料由丁**负责，向*负责现场量尺寸、阳光棚设计以及铝合金框架、顶棚玻璃、做防水等施工，施工人员也由向俊雇请，安装包工费用为每平方米100元。

经调查，现有证据证明，涉事工程发包人为杨**，涉事工程由丁**以个人身份承包，向*以个人身份从丁**处承接了涉事工程的施工劳务。涉事工程未取得规划部门审批手续，未办理安全

---

[1]《湖南省住房城乡建设领域小散工程安全生产管理暂行办法》湘建质〔2025〕58号 第三条 本办法所称小散工程，是指工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下（依法可以不申请办理施工许可证，以下简称“限额以下”）的各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工等有关活动。主要包括：（一）限额以下的各类房屋建筑以及城镇市政基础设施的新建、改建、扩建活动；（二）限额以下的公共建筑、商铺、办公楼、厂房、工业建筑等非住宅类房屋装饰装修活动；（三）限额以下的城镇既有建筑外立面装饰装修或改造活动；（四）限额以下的既有住宅加装电梯土建施工活动；（五）限额以下的园林绿化工程施工活动；（六）限额以下的冷库工程土建施工活动；（七）限额以下的城镇燃气、给排水等市政管网工程土建施工活动；（八）限额以下的电动自行车、电动摩托车充电设施土建施工活动；（九）城镇住宅室内装饰装修活动；（十）其他按规定纳入小散工程予以安全生产监管的建设活动。相关法律、法规、规章对依法可以不申请办理施工许可证的限额予以调整的，按相关规定执行。

生产信息登记等相关手续。

（二）事故相关单位和人员概况

1.杨**，涉事工程发包人，男，53岁，中共党员，怀化洪江市人，鹤城区城北街道龙泉雅苑小区44栋2单元103户业主杨**之父，于2025年按揭购买了该房产。

2.丁**，涉事工程承包人，男，56岁，群众，怀化洪江市人，从事门窗销售、安装业务，以个人身份承包涉事工程。

3.向*，涉事工程施工劳务承包人，男，40岁，群众，怀化溆浦县人，从事门窗安装业务，以个人身份从丁**处承接了涉事工程的施工劳务。

4.刘**，涉事工程作业人员，男，57岁，怀化市鹤城区人，无工作单位，在事故中受伤，后经救治无效死亡。

5.怀化棣和物业服务有限公司（以下简称“棣和物业公司”，涉事工程所在小区龙泉雅苑物业管理单位），公司成立于2022年12月15日，注册地址位于湖南省怀化市鹤城区城北街道城北路900号龙泉雅苑物业用房001号，注册资本:伍佰万元整（人民币），企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：全**。

（三）事故发生经过

2025年8月17日早上8点左右，向*带领三名小工刘**（死者）、刘*、余*及向*女儿在龙泉雅苑44栋2单元103房室外花园开始进行阳光棚顶棚玻璃安装作业，工序包括玻璃就位、玻璃

接缝两侧贴美纹纸、打胶做防水等。丁**主要是在现场进行监工，向*负责在框架顶部安装玻璃，刘**和向*女儿负责为安装就位的玻璃贴美纹纸，刘*、余*分别在地面和移动脚手架向上面递材料。框架顶部共分为 71 个玻璃格，事发前已完成 46 格玻璃的安装，剩余 25 格未安装玻璃形成洞口。

11 时 30 分左右，向*等 5 人准备收工吃午饭，刘**在经过框架顶部自东往西第 7 格、自南往北第 4 格玻璃洞口时，因踩空而从该洞口坠落至地面。丁**、向*、刘*、余*赶忙过去查看情况，发现刘**平躺在地上。

（四）事故现场情况

1. 事故发生地点。怀化市鹤城区城北街道武陵路龙泉雅苑小区 44 栋 2 单元 103 房室外阳光棚搭建现场（见图 2）。



图 2

2. 作业现场勘查情况。阳光棚整体采用铝合金框架结构，上部搭盖 5+5 夹胶玻璃，顶棚面积约 67.7 平方米，地面为水泥地面。现场已建成铝合金框架，顶部共分为 71 个玻璃格，其中 46 格已安装玻璃，25 格未安装玻璃，形成的洞口未采取安全防护措施。涉事玻璃格洞口位于顶部铝合金框架自东往西第 7 格、自

南往北第 4 格位置，形状为长方形，长 0.97 米、宽 0.88 米，洞口顶面距离地面高度 3.5 米（图 3、图 4）。



图 3



图 4

3. 监控情况。事发现场无监控设备，根据承包人丁**和现场作业人员向*、刘*、余*陈述，事发当天向*、刘**在顶棚作业时，均未佩戴安全带、安全帽等劳动防护用品。

4. 死者伤害情况。根据医院出具的死亡记录，刘**死亡原因为重度闭合性脑外伤、脑出血、脑疝。

5. 现场天气情况。事发当天，鹤城区平均气温29℃，多云，东北风1级。根据现场作业人员证实，事发时天气晴好，无不良环境因素。

（五）事故应急救援处置和善后有关情况

1. 事故应急救援处置情况

事故发生后，丁**立即拨打了120急救电话（11:32），120救护车到达现场后将刘**送至怀化市第五人民医院(鹤城区人民医院）救治，向*随救护车一同前往。期间，向*打电话通知了刘**的妻子（张**），丁**和向*分别电话通知了业主杨**，张**和杨**、丁**夫妇随后赶到医院。

18:01　医院宣布刘**救治无效死亡；

16:43　家属报警，随后城北派出所民警前往现场核查，并向鹤城公安指挥中心上报了有关情况；

20:36　区应急指挥中心接市应急指挥中心转报；

20:47　区应急指挥中心拨打城北街道办事处电话核实有关情况；

20:57　城北街道办事处微信汇报了核查情况；

22:01　区应急指挥中心上报市应急指挥中心，并向区委、区政府主要领导汇报事故有关情况。

2. 事故善后处理情况

城北司法所等部门对赔偿有关事宜多次进行了调解，杨**、丁**、向*先先行支付死者家属医疗、丧葬等费用约人民币10万元，未达成最终赔偿协议。死者家属依法向法院提起诉讼，鹤城区人民法院已作出一审判决。目前，死者家属情绪较稳定，未产生负面舆情，无不稳定因素。

3.事故应急处置评估情况

事故发生后，现场人员及时拨打急救和报警电话，檇和物业公司工作人员全力配合协助开展救援，区应急管理局、鹤城公安分局、城北街道办事处接到事故报告后，第一时间赶赴现场开展应急处置、救援，封锁事故现场，核实有关情况，进行舆情管控，积极协调善后，该起事故应急响应及时，应急处置有序，责任落实到位。

（六）人员伤亡和财产情况

死者：刘**，男，汉族，籍贯：怀化鹤城人，公民身份证号码：4330011968********，安装工人。目前，因双方尚未就赔偿达成最终协议，死者家属依法向法院提起诉讼，鹤城区人民法院已作出一审判决。截止目前，已造成阶段性直接经济损失约人民币10万元，主要为医疗、丧葬等费用。

二、地方政府及行业主管部门履职情况

（一）怀化市鹤城区城北街道办事处龙塘社区居民委员会

1.基本情况

怀化市鹤城区城北街道办事处龙塘社区居民委员会（以下简

称龙塘社区）地处怀化市鹤城区城北街道办事处的最北端，是广铁公司驻怀单位的集中区。辖区面积 2.4 平方公里，北至恒大御景湾，南至和谐广场，东至机务段铁路线，西至怀北路，社区总人口约 11927 人，总户数 3920 户，其中流动人口 3434 人，辖区单位 2 个，分别为怀铁机务段、怀铁一小。社区工作人员 13 名，社区民警 1 名，辅警 2 名，社区直管党员 46 人。退休移交党员 382 人。

党委书记、居委会主任刘**主持社区全面工作，党委副书记、居委会副主任阳**主持居委会全面工作，具体抓安全生产、退役军人工作[2]。

2.履行属地管理职责情况

2025 年 2 月 5 日，组织召开了安全生产工作例会、安全生产专题会议，对小区、重点场所等开展了安全生产隐患排查工作。同年，1 月 21 日、2 月 20 日、3 月 14 日、4 月 15 日、5 月 21 日、7 月 5 日、8 月 14 日，共计对龙泉雅苑小区开展了 7 次开展了安全生产（消防）隐患排查，有台账资料、有检查照片（《龙塘社区安全隐患排查记录表》）。

（二）怀化市鹤城区城北街道办事处

1.基本情况

怀化市鹤城区城北街道办事处（以下简称城北街道办事处）

[2]《2025 年城北街道龙塘社区干部职责分工情况》 1.刘**（党委书记、居委会主任）主持社区全面工作，具体抓党建工作，联系社区第一风格。2.阳**（党委副书记、居委会副主任）主持居委会全面工作，具体抓安全生产、退役军人工作，联系社区第五网格。……

是怀化市鹤城区人民政府下级政府部门，为正科级。主要职责[3]是对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产经营状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责等。同时按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”及安全生产“三管三必须”的责任体系，街道分管领导根据分工负责各行业领域安全隐患排查、联合执法、督导检查等相关工作。其党政领导班子：党工委书记易**，主持街道党工委全面工作；党委副书记、办事处主任李*，主持街道办事处全面工作；办事处副主任游**，负责安全生产、防汛抗旱、防灾减灾、老旧小区改造、无物管小区治理、物业协调、交通、城市管理、创卫、自然资源等工作，分管应急管理办公室。

城北街道办事处平安法治和应急管理办公室系街道内设机构，负责辖区内应急管理、安全生产综合监管、防汛抗旱等工作。主任向**，负责办公室全面工作；住建专干余*，负责住建、自然资源、违建工作。

2.履行属地管理职责情况

2025年较好地贯彻落实了区委、区政府、区应安委会安全生产工作会议精神；建立了安全生产“党政同责、一岗双责”制

[3]《安全生产法》第九条 ……乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

《关于印发<中共怀化市鹤城区城北街道工作委员会、办事处机关职能配置、机构设置和人员编制规定>的通知》（鹤办〔2024〕51号）

度，有安全生产工作职责分工文件；把安全生产工作纳入了党工委、办事处重要议事日程，将安全生产工作与业务工作同时进行了安排部署，有相关会议记录（1月23日、2月6日、3月3日、4月22日、5月19日、5月21日、7月9日、8月13日），开展开展了安全生产（消防）隐患排查56次，有台账资料、有检查照片。

（三）怀化市鹤城区城市管理和行政执法局城北执法队

1.基本情况

怀化市鹤城区城市管理和行政执法局城北执法队（以下简称城北执法队）为怀化市鹤城区城市管理和综合执法局管理的副科级执法机构，负责城北街道辖区范围内城市管理相对集中行政处罚权的工作；行使市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市市容市貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；行使临时占用城市道路和城区公共场地的行政许可等。队长戴**，主持全面工作；副队长冯**，负责两违、重点工程、纪检、安全生产工作。

2.属地监管履职情况

2025年组织召开了9次安全生产会议（1月10日、2月12日、2月18日、3月3日、3月14日、4月27日、5月30日、6月20日、7月14日），将安全生产工作与业务工作同时进行了安排部署，有相关会议记录，开展日常的市容秩序、城市运行安全的排查，有工作照片、执法记录。对人民群众的信访投诉进

行处理，有处理记录、照片（6月27日、8月1日）。对辖区定期开展安全生产监督检查，有检查记录。

（四）怀化市鹤城区住房和城乡建设局

1.基本情况

怀化市鹤城区住房和城乡建设局（以下简称区住建局）是区政府工作部门，为正科级。负责区属房屋建筑和市政基础设施施工工程勘察、设计、施工、监理等活动和房地产开发、物业管理等产业的安全生产监督管理工作；承担贯彻执行国家、省、市物业管理的法律法规和政策，负责本行政区域内物业服务企业诚信监管。其党政领导班子：党委书记、局长黄**，主持全面工作；党委委员、副局长李**，负责安全生产、建设工程质量安全监管、建筑业及建筑市场管理、建筑工地安全文明施工、监理行业监管、招投标管理等；党委委员、副局长梁*，负责房地产开发企业资质管理、物业管理（含物业小区内装饰装修监管）、无物管小区治理等；党委委员、副局长陈**负责国有土地征收、住房保障、棚改、城区房屋安全隐患排查及处理、城镇燃气安全等。

2.监管履职情况

较好地贯彻落实了区委、区政府、区应安委会安全生产工作会议精神；建立了安全生产“党政同责、一岗双责”制度，有安全生产工作职责分工文件；把安全生产工作纳入了局党委重要议议事日程，对安全生产工作进行了安排部署；对辖区52个小区的物业服务开展了质量日常检查，有（《2025年怀化市鹤城区

物业服务质量考核内容评分表》、《怀化市既有高层建筑外墙外保温隐患排查统计表》）。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.未佩戴和使用劳动防护用品。作业人员刘**安全意识淡薄，高处作业（约3.5米）未按规定佩戴和使用安全帽、安全带等劳动防护用品[4]，导致从涉事洞口踏空时未能得到安全防护，造成事故发生。

2.未采取安全防护措施。在作业期间，施工方对存在高处坠落事故风险的阳光棚顶棚玻璃格洞口，未采取任何安全防护措施[5]。

（二）间接原因

1.违法建设、违规发包。业主杨**，在未经规划部门审批[6]的情况下，违规搭建阳光棚；将阳光棚搭建工程发包给不具备安全生产条件的个人，且未签订书面合同，明确双方安全生产的责任和义务[7]。

---

[4]《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）3.2.1：在坠落高度基准面上方2m及以上进行高空或高处作业时，应设置安全防护设施并采取防滑措施，高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。

[5]《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）3.2.3：在建工程的预留洞口、通道口、楼梯口、电梯井口等孔洞以及无围护设施或围护设施高度低于1.2m的楼层周边、楼梯侧边、平台或阳台边、 屋面周边和沟、坑、槽等边沿应采取安全防护措施，并严禁随意拆除。

[6]《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款：在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给

2.未进行安全生产信息登记。业主杨**未向所在街道（乡镇）进行安全生产信息登记[8]。

3.不具备法律、行业规定的安全生产条件。工程承包人丁**不具备法律、行业规定的安全生产条件，从事生产经营活动[9]。

不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。……

《湖南省住房城乡建设领域小散工程安全生产管理暂行办法》湘建质〔2025〕58号　第五条　组织建设小散工程的单位或个人（以下统称“建设单位”）应当履行下列安全生产责任：（一）开工前按本办法规定进行安全生产信息登记。（二）开工前应当与施工单位签订书面合同，明确双方安全生产的责任和义务。依法将本办法第四条规定的小散工程发包给具有相应资质条件的施工单位，督促其在资质等级许可业务范围内承揽工程。（三）履行安全生产统一协调、管理职责，督促施工单位严格依法施工，发现存在安全隐患或者安全生产违法违规行为的，应当立即制止。……

[8]《湖南省住房城乡建设领域小散工程安全生产管理暂行办法》（湘建质〔2025〕58号）　第八条　小散工程实行信息登记制度。小散工程开工前，建设单位应向乡镇（街道）进行安全生产信息登记，对提供的信息负责，并接受安全生产指导。登记信息主要包括工程地点、工程规模、主要施工内容、计划工期、责任主体及安全管理人员信息等，同时明确是否为本办法第四条规定的小散工程。信息登记为告知性登记，仅作为安全生产管理的依据，不作为确认相关工程建设活动合法性的依据，不视为对违法建设施工的许可。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十条　生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

《湖南省住房城乡建设领域小散工程安全生产管理暂行办法》（湘建质〔2025〕58号）第六条　承接小散工程的施工单位应当加强施工活动的安全管理，依法落实下列要求：（一）施工前应识别危险源并制定可靠的安全防范措施，明确安全风险、注意事项、禁止行为和应急保障措施。（二）建立安全生产责任制，保障安全生产经费投入，配备符合规范标准的安全防护用品和防护装置，对作业人员进行安全技术交底，涉及建筑施工特种作业的，相关人员应当持有相应特种作业证书。（三）在既有建筑进行扩建、改建、装饰装修等施工时，应明确划分施工区和非施工区，施工区和非施工区之间严格按防火分区规范要求进行防火分隔，施工区和非施工区消防设施应完好有效。（四）加强涉及人员密集场所的房屋建筑小散工程施工现场安全管理，合理组织施工作业时间，及时排查整改事故隐患，纠正违法违规行为。小散工程完工后，协助房屋安全使用责任人根据竣工验收合格相关证明材料，将相关信息纳入房屋安全明白卡并在显著位置张贴。……（六）涉及高处作业（在坠落高度基准面2米及以上进行的作业）的，严格落实安全防护设施到位、作业人员正确佩戴安全带、安全帽等防高坠措施。……（九）涉及本办法第四条规定的小散工程，施工前应制定施工方案，明确施工计划、重大危险源、施工工艺技术、施工安全保证措施、应急处置措施等，施工单位技术负责人审核签字并加盖单位公章后，报建设单位项目负责人签字确认并存档。施工现场至少配备1名安全生产管理人员，项目负责人或安全管理人员应结合工程特点向管理人员、施工人员进行安全技术交底，告知危险事项及安全生产要点；施工现场显著位置设置安全风险公示牌，公示建设单位、施工单位、安全生产管理人员、投诉举报电话等信息，自觉接受社会监督。（十）法律法规、规章以及有关文件、相关技术标准、规范规定的其他职责。

4.未履行安全生产职责，安全管理不到位。在施工期间，工程承包人丁**、施工劳务承包人向*[10]未按规定建立生产安全事故隐患排查制度以及采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患，未对涉事工程从业人员进行安全生产教育和培训，未给涉事工程从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用[11]。

5.对巡查发现违法搭建行为，未及时上报。檩和物业公司未认真履行相关责任，对业主杨**未经规划部门审批违规搭建阳光棚的行为，在巡查发现提醒无果后，未及时上报业主委员会及行政主管部门[12]。

6.违法乱建整治不到位。属地、监管部门未认真履行安全生产管理职责，对小区存在的违法乱建行为未及时排查整治到位，导致长期失管漏管。

四、有关单位（个人）存在的主要问题

（一）事故发生单位（个人）

---

[10] 向*虽为涉事工程施工劳务承包人，但实际上阳光棚的设计、现场尺寸测量、铝合金框架、顶棚玻璃、做防水施工及施工人员的雇请、工作安排都由其负责，其实际已履行技术及现场管理的主要职责。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。.....

《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[12]《湖南省物业管理条例》 第五十一条 业主或者物业使用人装饰装修房屋，应当事先告知物业服务企业。物业服务企业应当告知房屋装饰装修的注意事项和禁止的行为。物业服务企业应当加强房屋装饰装修现场巡查，发现违反规定的应当立即制止；制止无效的，及时报告业主委员会和有关行政主管部门。

1. 业主杨**，未经规划部门审批，违规搭建阳光棚；将阳光棚搭建工程发包给不具备安全生产条件的个人，且未签订书面合同，明确双方安全生产的责任和义务，未进行安全生产信息登记；未向所在街道（乡镇）进行安全生产信息登记，并对提供的信息负责，接受安全生产指导。以上行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款、《中华人民共和国安全生产法》第四十九条和《湖南省住房城乡建设领域小散工程安全生产管理暂行办法》（湘建质〔2025〕58号）第五条、第八条的规定。

2. 承包人丁**，不具备法律、行业规定的安全生产条件，从事生产经营活动；施工期间未建立生产安全事故隐患排查制度以及采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患，未对涉事工程从业人员进行安全生产教育和培训，未给涉事工程从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品并教育、监督从业人员按照使用规则佩戴、使用。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第四十一条第二款、第四十一条第二款、第四十五条和《湖南省住房城乡建设领域小散工程安全生产管理暂行办法》（湘建质〔2025〕58号）第六条的规定。

3. 施工劳务承包人向*，施工期间未建立生产安全事故隐患排查制度以及采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患，未对涉事工程从业人员进行安全生产教育和培训，未给涉事工程从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品并教育、监督从业人员按照使用规则佩戴、使用。以上行为违反了《中华人民

共和国安全生产法》第二十条、第四十一条第二款、第四十一条第二款、第四十五条和《湖南省住房城乡建设领域小散工程安全生产管理暂行办法》（湘建质〔2025〕58号）第六条的规定。

（二）事故相关单位

檇和物业公司，未认真履行相关责任，对业主杨**未经规划部门审批违规搭建阳光棚的行为，在巡查发现提醒无果后，未及时上报业主委员会及行政主管部门，以上行为违反了《湖南省物业管理条例》第五十一条的规定。

（三）属地街道和相关部门

1.龙塘社区

（1）隐患排查流于形式。该社区虽多次对龙泉雅苑小区开展安全隐患排查，但对该小区内存在多处已建成和本次事故在建中的违规搭建阳光棚的行为均未发现并制止[13]。

（2）指导服务监督不力。对龙泉雅苑小区业主委员会、物业公司开展物业管理相关工作及日常工作进行具体指导监督不力，对该小区物业公司对业主违规搭建阳光棚的行为未采取有效措施予以制止，也未及时向有关行政部门报告[14]。

2.城北街道办事处

（1）对辖区内的小散工程监督管理不到位，未建立小散工程

[13]《湖南省安全生产条例》第七条 村（居）民委员会应当对其所在区域内的安全生产违法行为予以劝阻并向当地人民政府或者有关部门报告，协助当地人民政府或者有关部门做好生产安全事故隐患排查、整治和事故善后工作。

[14]《湖南省物业管理条例》第五条 街道办事处或乡镇人民政府依法监督指导业主大会的成立、业主委员会的选举等工作，督促业主大会和业主委员会依法履行职责，调解物业管理纠纷，协调物业管理与社区建设的关系。居（村）民委员会协助街道办事处或乡镇人民政府开展物业管理相关工作，对业主大会筹备、召开及业主大会、业主委员会的日常工作进行具体指导。

安全生产信息登记制度，未开展小散工程安全巡查，未对小散工程安全生产工作进行宣传、指导和监督[15]。

（2）对龙塘社区、龙泉雅苑物业公司督促指导不力，既没有指导督促龙塘社区对其辖区内小散工程开展登记、巡查、宣传工作，也没有要求社区督促龙泉雅苑物业公司针对小散工程开展登记、巡查、宣传工作。

（3）隐患排查流于形式，该街道虽然对辖区内小区开展过隐患排查，但对龙泉雅苑小区内多处已建成和本次事故在建中的违规搭建阳光棚行为，未能及时发现并制止，属地监管、检查不到位。

3. 城北执法队

违建查处监管职责落实不到位，未对有物业管理小区内违建行为开展执法检查，未能及时发现龙泉雅苑小区内存在多处已建成和在建中的违法搭建建筑物行为[16]。

4. 区住建局

监督管理不到位，龙泉雅苑小区内存在多处已建成和在建中的违法乱建现象，物业公司均未按要求上报，对该行为失管失察；

---

[15]《湖南省住房城乡建设领域小散工程安全生产管理暂行办法》第十四条　乡镇（街道）根据法律法规和有关文件规定主要有下列职责：……（三）开展小散工程安全巡查，发现小散工程未登记、施工现场存在安全隐患问题的，及时提醒、警示、制止并跟踪督促整改，对本办法第四条规定的小散工程应重点检查，督促按照施工方案组织施工。……

[16]《怀化市鹤城区城市管理综合行政执法大队职能配置、内设机构和人员编制规定》第四条 ……（三）以区城市管理和综合执法局名义集中行使城市建成区及市、区人民政府确定的其它区域范围内的下列职责：

1. 住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等措施；

2. 城乡规划方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内，未取得建设工程规划许可证影响及严重影响城市规划的行为、相关部门移交的违反建设工程规划许可证规定进行建设的行为、临时建设逾期不拆除、在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施行为的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等措施。……

检查履职不到位，在区住建局2025年日常检查表中“小区整体无违规搭建、无乱悬挂广告招牌等情况”项为达标，检查不履职，走过场；督促指导不到位，未按要求督促指导乡镇街道开展小散工程安全生产管理工作，也未对小散工程登记情况开展随机抽查、培训[17]。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不予追究人员

作业人员刘**，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）涉及事故的有关单位的处理

1.103室业主杨**，对事故发生负有直接责任。建议由区城市管理和行政执法局（以下简称区城管执法局）依据法律法规相关规定予以处理。

2.丁**、向*，对事故发生负有直接责任。建议由区应急管理局依据法律法规相关规定予以处理。

3.檇和物业公司，对事故发生负有责任。建议由区住建局依据法律法规相关规定予以处理。

（三）对有关公职人员的处理建议

1.冯**，男，城北执法大队副队长，负责城北街道辖区违建治理、执法工作，对龙泉雅苑小区违建行为查处不力，未及时发现涉事房屋正在违规搭建阳光棚，对事故发生负有属地监管责任。

[17]《湖南省住房城乡建设领域小散工程安全生产管理暂行办法》第十三条 ……县（市）区住房城乡建设部门主要负责：（一）督促指导乡镇（街道）具体实施小散工程安全生产管理工作，每年对辖区小散工程安全管理按信息登记5%比例开展随机抽查，集中抽查不少于两次。（二）处理乡镇（街道）函告的小散工程有关违法违规行为和安全隐患拒不整改等行为，或将违法线索移交城市管理和综合执法部门并跟踪查处情况。（三）每年组织开展小散工程安全生产管理业务培训。……

建议由区纪委监委按照相关规定予以追责问责。

2. 阳**，男，中共党员，城北街道办事处龙塘社区副书记，负责龙塘社区安全生产工作，对龙泉雅苑小区开展安全隐患排查不力，对龙泉雅苑小区内存在多处已建成和本次涉事房屋违规搭建阳光棚的行为均未发现、制止、上报，对事故发生负有属地管理责任。建议由区纪委监委按照相关规定予以追责问责。

3. 余*，男，原城北街道办事处住建专干（2023年3月至2025年8月5日），现为区政法委工作人员，负责城北街道辖区物业管理安全生产监管工作，对龙泉雅苑小区开展安全隐患排查不力，对龙泉雅苑小区内存在多处已建成和本次涉事房屋在违规搭建阳光棚的行为均未发现、制止、移送执法部门处理，对事故发生负有属地管理责任，建议由区纪委监委按照相关规定予以追责问责。

4. 赵**，男，中共党员，区住建局物业监管股股长，负责鹤城区物业管理工作，对物业公司未开展小区小散工程巡查、宣传、指导和监督工作，对龙泉雅苑小区开展安全隐患排查不力，对龙泉雅苑小区内存在多处已建成和本次涉事房屋在违规搭建阳光棚的行为均未发现、制止、移送执法部门处理，对事故发生负有行业监管责任。建议由区纪委监委按照相关规定予以追责问责。

5. 戴**，男，中共党员，城北执法队队长，负责城北执法队全面工作，安排部署查处违建工作不到位，对违建打击查处执法不力，对事故发生负有领导责任。建议由区纪委监委按照相关规

定予以追责问责。

6. 游**，男，中共党员，城北街道办事处副主任，负责应急、交通、国土、住建等工作，安排部署辖区内违建治理、小散工程施工管理工作不到位，对事故发生负有领导责任，建议由区纪委监委按照相关规定予以追责问责。

7. 梁*，男，中共党员，原区住建局党委委员、副局长（2022年12月至2025年10月28日），现任区盈口街道办事处主任，2025年在区住建局任职期间负责物业管理、房地产开发、组织人事等工作，安排部署排查物业小区内违建工作不力，对事故发生负有领导责任。建议由区纪委监委按照相关规定予以追责问责。

（四）其他处理建议

1. 建议区城管执法局、区住建局、城北街道办事处向区委、区政府作出深刻检查。

2. 城北执法队向区城管执法局作出深刻检查。

3. 黄*，橏和物业公司龙泉雅苑物管处经理，负责龙泉雅苑小区的日常物业运营管理，对辖区安全巡查等业务未进行有效监督管理，对小区违法搭建建筑物的行为未及时上报，建议由橏和物业公司按照公司内部管理制度对其予以处理。

六、事故主要教训

（一）学习不深入、不透彻。没有把习近平总书记要求牢固树立安全发展理念，坚持人民至上、生命至上，始终把安全生产放在首要位置，切实维护人民群众生命财产安全的安全发展的重

要论述学深入学透彻。

（二）执法不严，隐患排查不深、不细，走过场。对于小区长期存在的违法乱建现象，相关部门巡查、属地排查不深入、不细致，检查走过场，只要没人举报就睁一只眼闭一只眼，不管不问，部门、属地之间相互推诿、推责。

（三）物业公司把关不严、业主违反规定。一是小区物业公司把关不严，对已发现的违法乱建问题，未及时上报。二是业主违反有关规定。在未经规划部门审批的情况下，抱着侥幸心理擅自违规建设阳光棚，规避监管。

（四）违规发包、施工现场安全管理缺失。一是业主将阳光棚搭建工程委托给不具备安全生产条件的施工队伍(个人)来建设，带来了较大风险隐患。二是施工队伍是社会松散型组织，既没有安全管理意识也没有安全管理经验，对现场施工应采取的安全措施、作业人员风险提醒、施工人员个人劳动保护的监督等均未有效落实。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取本起事故教训，避免和预防类似事故发生，针对本起事故的特点，提出如下建议：

（一）加强学习，牢固树立安全发展和依法治安理念

各级各部门要把习近平总书记“生命至上、安全发展”重要论述及安全生产“红线意识”作为核心，纳入党委理论中心组学习、基层安全监管人员培训的核心内容，通过专题授课、原文研读、案例剖析等方式，开展“安全生产红线在哪里”大讨论，对

照总书记“时时放心不下”的责任感要求，查摆自身在安全监管中存在的麻痹思想、侥幸心理，从根源上树牢安全发展理念。

（二）压实各方责任，确保监管无漏，落实见效

1.小区物业。小区物业对小区业主装修备案要进行实质性审查，对可能涉及违规搭建（如阳光房）的内容，必须明确告知禁止性规定及法律后果；要建立装修施工期间的常态化巡查制度（如每日巡查），对发现的违法乱建、违规施工行为，必须立即采取措施制止，并及时向属地和相关部门报告。

2.城管执法部门。严厉查处违法乱建，对物业、社区上报及群众举报的违法乱建线索要快速响应，立即启动执法程序，惩治违法乱建行为；定期对小区进行日常巡查，并指导督促物业加强巡查监管，防止私搭乱建的物料进入小区，把好源头关。

3.住建部门。分析、研判住宅小区可能存在的安全风险和隐患，制定并落实有效防范应对措施；督促指导街道（乡镇）开展实施小散工程安全生产管理及信息登记工作，并组织对开展小散工程安全生产管理业务培训，提高从业人员安全意识和操作技能，避免生产安全事故发生；加强对物业企业履行装修管理和违规行为制止、报告义务的监督检查，将此作为物业企业信用评价、项目评优等重要依据。

4.街道（乡镇）。一是全面开展违法乱建摸排工作，对辖区内已建成和在建的阳光房违建进行拉网式排查，并将相关问题及时上报；对涉及历史遗留问题的违建，会同相关部门专题研判处

置方案。**二是**落实小散工程安全生产信息登记管理制度，组织开展小散工程安全巡查，发现辖区小散工程未登记、施工现场存在安全隐患问题的，要及时提醒、警示、制止并跟踪督促整改。**三是**实行网格化监管，将违法乱建、违规建设巡查纳入社区网格员工作清单，确保问题及时发现、及时上报。**四是**开展问责考核，将违建整改成效与属地工作人员绩效考核、社区评优评先挂钩，对工作推进不力、责任落实不到位的通报批评，情节严重的予以追责问责。**五是**建立舆情监测机制，主动发布群众关切信息（如：违法乱建、违法拆除等）进展，避免不实信息扩散。

（三）形成监管合力，搭建多方联动机制。

一是建立部门协同平台，由街道（乡镇）牵头，联合城管、住建、社区、物业等单位，每月召开 1 次联动会议，实现信息互通、行动同步的联动机制。**二是**固化“前端发现、后端执法”流程，明确“物业巡查发现劝阻→第一时间报告社区、街道和城管→街道牵头协调→城管现场执法→物业配合执行、后续巡查防止复建→结果反馈闭环”的标准工作流程，并以制度形式固定。**三是**实施“联合惩戒、信用挂钩”措施。对拒不整改的违建业主，探索由城管、住建、不动产登记、征信管理等部门实施联合约束，如在房产交易、抵押、登记等方面予以限制，纳入个人信用记录，大幅提高违法成本。

（四）全面加强宣传教育，筑牢思想防范防线。

一是开展针对性宣传。小区物业要组织开展 “违规搭建危

害” 主题宣传活动，以案说法，让小区居民直观了解违规搭建的极端安全风险和法律风险。**二是**建立常态化宣传机制。部门、属地组织小区物业在小区公告栏、电梯间张贴宣传海报，每季度更新；利用业主群、物业公众号每周推送《城乡规划法》、《物业管理条例》等相关法律违规以及违建对房屋安全、消防安全及自身生命财产安全的危害，从根源遏制违规念头。**三是**组织开展安全教育培训。小区物业要对物业从业人员开展安全专题培训，提升其履职能力和责任意识；街道（乡镇）要组织对社区网格员和基层干部开展培训，提升一线发现和解决问题的能力。**四是**畅通“有奖举报”社会监督，属地、行业部门要公布统一的违法乱建、违规建设举报热线或网络平台，鼓励业主、居民对身边违法乱建、违规建设行为进行举报，并对查证属实的给予适当奖励，形成“人人关注安全、人人监督违建”的群防群治氛围。

八、附件（略）

1. 事故调查组成员名单；
2. 技术调查报告（含勘查报告）；
3. 管理调查报告；
4. 承诺书（丧葬）及收条；
5. 死亡证明及死者基本情况；
6. 相关单位提供的有关资料。